

Ref.: Expte. N° 3240-R-1998.-

SAN ISIDRO, 8 de junio de 2000.-

PROMULGADA POR DEC. N° 1728 DEL 28 de junio del 2000

Al señor Intendente Municipal
Dr. Melchor Angel Posse
S _____ / _____ D.-

Tengo el agrado de dirigirme al señor Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante en su QUINTA REUNION – QUINTA SESION ORDINARIA de fecha 7 de junio de 2000, ha sancionado la ORDENANZA N° 7674, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA N° 7674
IMPACTO AMBIENTAL
EVALUACION

ARTICULO 1°.- El trámite do Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos
*****enumerados en el Punto II del Anexo II de la Ley 11723, quedan sometidos a las disposiciones de la presente Ordenanza.

ARTICULO 2°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, también se someterán a
*****dicha Evaluación y al trámite administrativo correspondiente:

- a) Las Urbanizaciones Especiales, conforme lo dispuesto en el artículo 1.2.1.1. del Código de Ordenamiento Urbano;
- b) Los Emprendimientos comerciales destinados Supermercados –Autoservicio o grandes tiendas que destinen para su actividad una superficie cubierta mayor a 1500 m². Para la determinación de esta superficie de no se computará la destinada a playa de estacionamiento de cualquier nivel, pero sí las áreas complementarias de depósito, preparación y servicios varios;

Ref.: Expte. N° 3240-R-1998.-

////

- c) Los centros comerciales, educativos, sanitarios, recreativos y Culturales, con una
- d) superficie cubierta mayor 1500m²;
- e) Los depósitos que utilicen una superficie cubierta mayor a los 1500 m² y que impliquen, por su capacidad de almacenamiento, características de los productos, o movimiento de vehículo una afección al ambiente. En este caso no se computarán en la superficie mencionada las playas de estacionamiento, y sí la administración e instalaciones complementarias;
- f) La construcción de puentes y túneles viales;
- g) El emplazamiento de Helipuertos privados;
- g) Las terminales de transporte de cualquier naturaleza o playas de transferencia de cargas;
- h) Cualquier otro comprendimiento que por su realización, implique una alteración de las condiciones ambientales, culturales históricas, sociales o económicas de la zona en que se pretendan emplazar. En este caso, el Comité Evaluador y/o los Organismos Técnicos emitirán opinión fundada, resolviendo en definitiva el Departamento Ejecutivo.

ARTICULO 3°.- Será autoridad de aplicación de las disposiciones de la presente Ordenanza,
*****la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos.

ARTICULO 4°.- Los proyectos comprendidos en esta Ordenanza deberán obtener, en forma
*****previa a la aprobación de las obras o actividades, según el caso, la
"Declaración de Impacto Ambiental". Para ello se deberá presentar conjuntamente con el
proyecto una Evaluación de Impacto Ambiental realizada por profesional con título

habilitante.

//...

Ref.: Expte. N° 3240-R-1998.-

////

ARTICULO 5°.- El estudio a que hace referencia el artículo anterior deberá contener una *****descripción detallada de las características del proyecto, las variables a considerar respecto del mismo, en su caso, las remediaciones que se consideren imprescindibles para disminuir o eliminar el impacto sobre el medio ambiente, y sus conclusiones finales.

ARTICULO 6°.- Presentado el estudio mencionado, la autoridad de aplicación podrá *****requerir precisiones y/o proponer modificaciones al mismo, pudiendo instrumentar, además, procedimientos que simplifiquen el trámite de gestión, en los casos de proyectos que no importen un riesgo presunto de impacto sobre el medio.

ARTICULO 7°.- Cumplido lo dispuesto en el artículo anterior, se dará intervención al ***** Comité Evaluador Ambiental, el que producirá dictamen en el término de 30 días de recibido el expediente. Dicho plazo podrá ser ampliado por otro igual, cuando las características y complejidad del proyecto así lo aconsejen.

ARTICULO 8°.- En el caso de que se efectúen observaciones a la Evaluación de Impacto *****Ambiental, se dará traslado de las mismas al presentante quién deberá contestar las mismas, conforme las indicaciones que se le hagan, en un plazo que no podrá exceder los 60 días, pudiendo el Comité Evaluador Ambiental otorgar uno menor en el caso de que las características del proyecto lo permitan.

ARTICULO 9°.- El Comité a que hacen referencia los artículos 7° y 8° estará integrado por *****el Secretario de Inspecciones y, Registros Urbanos, el Subsecretario de Registros Urbanos, y el Subsecretario de Inspecciones, pudiendo requerir, mediante contrato, el asesoramiento de profesionales especializados en las distintas áreas que conforman la evaluación, cuando las características del emprendimiento así lo requieran.

ARTICULO 10°.- Recibido el dictamen emitido por el citado Comité, en los casos de *****proyectos con impacto significativo el Departamento Ejecutivo podrá

Ref.: Expte. N° 3240-R-1998.-

////

convocar a audiencia pública a efectos de recibir objeciones o sugerencias, para lo cual, se publicarán adecuadamente las características del proyecto. Las recomendaciones que surjan de esa audiencia no serán vinculares para la decisión final de la petición.

ARTICULO 11°.- El acto administrativo a dictarse constituirá la "Declaración de Impacto *****Ambiental" y deberá resolver sobre la factibilidad del proyecto, desde el punto de vista ambiental, pudiendo, en su caso, imponer restricciones, condicionamientos al mismo, y las medidas de corrección y mitigación que se consideren necesarias.

ARTICULO 12°.- El Departamento Ejecutivo, por vía de reglamentación dispondrá los *****trámites y requisitos, así como el procedimiento de inscripción, exclusión y sanciones que pudieren corresponder a los profesionales a que se refiere el artículo 9° de la presente. Asimismo instituirá el circuito administrativo que seguirán los trámites correspondidos en esta Ordenanza.

ARTICULO 13°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc..-

Sirva la presente de atenta nota de envío.